STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE METROPOL APS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L'associazione "Associazione Culturale Metropol" adegua il proprio statuto al Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e assume la denominazione **"Associazione Culturale Metropol APS"**, in forma abbreviata **"Metropol APS"**, di seguito denominata anche "Associazione".

L'Associazione è apartitica, apolitica, indipendente, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Villafranca di Verona (VR), attualmente in via Tione n. 25.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto ed è deliberato dal Consiglio direttivo, con obbligo di comunicazione agli enti competenti. Il trasferimento della sede in altro Comune è deliberato dall'assemblea secondo le modalità previste per le modifiche statutarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'uso della denominazione "Associazione di Promozione Sociale", dell'acronimo "APS" e dei relativi segni distintivi è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione e la diffusione della cultura, con particolare riferimento alla cultura cinematografica, audiovisiva, documentaristica e alle espressioni artistiche e culturali connesse.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere la cultura in tutte le sue forme, con particolare riferimento al cinema, al settore filmico e documentaristico;
- favorire la conoscenza del cinema sotto il profilo storico, tecnico, artistico, sociale e culturale;
- promuovere la cultura cinematografica anche attraverso attività educative e didattiche rivolte a bambini, ragazzi, giovani e adulti;
- favorire la partecipazione culturale, la socializzazione, il dialogo interculturale e il senso di appartenenza alla comunità;
- valorizzare la storia, le tradizioni, gli usi, i costumi, il patrimonio artistico, naturalistico e monumentale del territorio;
- promuovere il confronto pubblico sui temi culturali e sociali attraverso iniziative informative e divulgative;
- sostenere la collaborazione tra persone, associazioni, enti pubblici, enti privati e istituzioni che perseguano finalità compatibili;
- favorire l'accesso della comunità alla cultura, all'informazione e alla conoscenza, anche attraverso strumenti digitali e forme di comunicazione innovative;
- promuovere la partecipazione dei cittadini, inclusi i cittadini stranieri, a iniziative culturali aperte e inclusive;
- diffondere la cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, della partecipazione e della valorizzazione delle diversità.

Art. 3 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita, in favore dei propri associati e di terzi, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alla cultura cinematografica e audiovisiva, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con particolare riferimento al patrimonio cinematografico e alla storia del territorio (lett. f);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, anche attraverso iniziative che rendano le attività culturali accessibili alle persone con disabilità (lett. w).
- Attività di promozione culturale, divulgazione, ricerca e documentazione connesse alle finalità istituzionali.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse, strumentali e secondarie

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente statuto, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio o di rendicontazione previsti dalla legge.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Attività concretamente esercitabili

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, a titolo esemplificativo:

- organizzare proiezioni cinematografiche, rassegne, cineforum, festival, incontri e manifestazioni culturali;
- organizzare proiezioni di film, documentari e altri contenuti audiovisivi in luoghi pubblici, privati, all'aperto o in forma itinerante;
- promuovere attività cinematografiche e audiovisive rivolte alla comunità e ai soci;
- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, corsi, eventi musicali, laboratori e attività formative;
- realizzare incontri con registi, sceneggiatori, attori, tecnici, produttori, studiosi e altri soggetti operanti nel settore cinematografico e culturale;
- effettuare studi, ricerche e attività di documentazione sul cinema, sulla storia locale, sulle tradizioni e sul patrimonio culturale del territorio;
- costituire e gestire biblioteche, videoteche, archivi e raccolte documentali, nel rispetto della normativa applicabile;
- realizzare mostre, esposizioni, concorsi artistici e iniziative di divulgazione culturale;
- svolgere attività editoriale, mediante pubblicazione di bollettini, atti di convegni, studi, ricerche, materiali informativi e altre pubblicazioni coerenti con le finalità dell'Associazione;
- utilizzare strumenti di comunicazione tradizionali e digitali, inclusi siti internet, posta elettronica, social network, piattaforme telematiche, stampa, volantinaggio e affissioni;
- promuovere convenzioni e collaborazioni con enti pubblici, enti privati, istituzioni, scuole, associazioni e altri soggetti;
- partecipare a reti, coordinamenti, circuiti culturali, cinematografici e associativi;
- acquisire, detenere, utilizzare e amministrare beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili necessari o utili al perseguimento delle finalità associative;
- compiere ogni ulteriore attività lecita e coerente con le finalità dell'Associazione, purché non in contrasto con la natura non lucrativa e con la disciplina degli enti del Terzo settore.

Le proiezioni cinematografiche, la vendita di titoli di accesso, le attività editoriali, i corsi, le manifestazioni e ogni altra attività eventualmente commerciale sono svolte nel rispetto della normativa fiscale, amministrativa e di settore applicabile. La natura commerciale o non commerciale delle singole attività è determinata in base alla normativa vigente e alle concrete modalità di svolgimento delle attività medesime.

.

Art. 6 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità associative e intendono contribuire al loro perseguimento.

Possono altresì essere ammessi, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente, altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, mediante il proprio rappresentante legale o persona delegata.

Il numero degli enti associati non può essere superiore al limite previsto dalla normativa vigente rispetto al numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'Associazione garantisce parità di trattamento tra gli associati e non pone discriminazioni fondate su sesso, genere, origine etnica, nazionalità, lingua, religione, convinzioni personali, condizioni sociali, disabilità, orientamento sessuale o ogni altra condizione personale o sociale non incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono previste le seguenti qualifiche associative:

- **associati fondatori**, ossia coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o ne hanno promosso la costituzione;
- **associati ordinari**, ossia coloro che sono ammessi successivamente alla costituzione secondo la procedura prevista dal presente statuto;
- **associati sostenitori**, ossia coloro che contribuiscono in misura superiore alla quota ordinaria, senza acquisire diritti amministrativi ulteriori rispetto agli altri associati.

Le qualifiche di fondatore, ordinario e sostenitore non determinano differenze nei diritti associativi. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari obblighi, salvo quanto previsto dalla legge per la diversa natura del soggetto associato.

L'Associazione può conferire riconoscimenti o titoli onorifici a persone o enti che abbiano contribuito alla vita dell'Associazione. Tali riconoscimenti non attribuiscono la qualità di associato né diritti amministrativi, salvo che il soggetto sia formalmente ammesso come associato ai sensi del presente statuto.

La quota o il contributo associativo è determinato annualmente dal Consiglio direttivo, è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile.

Art. 7 – Ammissione degli associati

Chiunque condivida le finalità dell'Associazione può chiedere di essere ammesso come associato mediante domanda scritta, anche in formato elettronico, contenente i dati identificativi richiesti dall'Associazione e la dichiarazione di accettazione del presente statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento interno e, in mancanza, entro sessanta giorni dalla ricezione. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

L'interessato può chiedere il riesame della decisione entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Sulla richiesta decide il Collegio dei probiviri entro sessanta giorni o, se il Collegio non è istituito, l'assemblea nella prima riunione utile, in entrambi i casi previa audizione dell'interessato e nel rispetto del contraddittorio. La decisione esaurisce il procedimento associativo interno, fatta salva ogni tutela prevista dalla legge.

L'ammissione risulta dal libro degli associati, tenuto secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- partecipare alle assemblee;
- votare in assemblea, purché iscritti nel libro degli associati da almeno un mese;
- eleggere gli organi sociali e concorrere alla loro elezione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dall'eventuale regolamento;
- partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta;
- proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dal regolamento interno.

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità associative;
- mantenere comportamenti coerenti con i principi e le finalità dell'Associazione;

- non utilizzare la denominazione, il patrimonio o le risorse dell'Associazione per finalità personali o estranee agli scopi associativi.

La partecipazione alle attività associative non attribuisce diritti individuali sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario;
- decesso della persona fisica o estinzione dell'ente associato;
- mancato pagamento della quota associativa, e decorso il termine stabilito dal Consiglio direttivo;
- esclusione per gravi e comprovati motivi.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio direttivo esclusivamente in caso di:

- grave violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- compimento di atti gravemente lesivi degli interessi, del patrimonio o dell'immagine dell'Associazione, e degli associati;
- comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- utilizzo improprio della denominazione, dei beni o delle risorse dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa dopo formale sollecito;
- ulteriori gravi motivi previsti dalla legge.

Prima dell'adozione del provvedimento, il Consiglio direttivo contesta per iscritto gli addebiti all'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni e difese.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato. L'associato può chiedere il riesame della decisione entro trenta giorni dalla comunicazione; il riesame si svolge con le modalità previste dall'articolo 7. Fino alla scadenza del termine per chiedere il riesame e, se richiesto, fino alla decisione, l'associato è sospeso dai diritti associativi.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione della quota o dei contributi versati e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

È volontario colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione o della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dall'eventuale regolamento interno.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale nell'apposito registro, ove previsto dalla legge, e provvede agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge, quando ciò sia necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 11 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- beni mobili registrati;
- fondi e disponibilità liquide;
- eventuali fondi di riserva;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

- ogni altro bene o diritto acquisito legittimamente.

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da:

- quote e contributi associativi;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi nazionali o internazionali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali;
- proventi da raccolte fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata consentita dalla legge.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. In caso di recesso, esclusione o perdita della qualità di associato, non è ammessa la restituzione della quota o dei contributi versati.

Art. 12 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso in cui la distribuzione sia realizzata mediante operazioni o modalità non direttamente riconducibili alla corresponsione di utili.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

È vietata la corresponsione a componenti degli organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti per analoghe attività e condizioni.

Art. 13 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle dimensioni dell'Associazione, dei ricavi, delle entrate e della natura delle attività esercitate.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il termine previsto dalla legge e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine consentito dalla normativa vigente in presenza di particolari esigenze.

Il bilancio approvato è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini stabiliti dalla legge, ove previsto.

Il bilancio e gli ulteriori documenti contabili sono messi a disposizione degli associati secondo modalità idonee a garantirne la conoscibilità e la consultazione.

Art. 14 – Libri sociali e diritto di esame

L'Associazione tiene i libri sociali e i registri previsti dalla legge, tra cui:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri e dell'organo di controllo, se istituiti;
- il registro dei volontari non occasionali, ove previsto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio direttivo. La consultazione avviene presso la sede dell'Associazione o con modalità telematiche idonee entro quindici giorni dalla richiesta, salvo comprovate esigenze organizzative, e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente, se nominato;
- il collegio dei probiviri, se istituito;
- l'organo di controllo e il revisore legale, quando la nomina sia obbligatoria ai sensi di legge o quando l'assemblea deliberi di istituirli.

Le cariche sociali sono elettive, hanno durata determinata e sono svolte gratuitamente, salvo quanto previsto dall'articolo 24 per l'organo di controllo e il revisore legale e salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge e dall'eventuale regolamento interno.

Art. 16 – Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati; il diritto di voto spetta agli associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

Ogni associato persona fisica ha un voto. Gli enti associati partecipano mediante il proprio rappresentante legale o un delegato munito di delega scritta.

L'assemblea è convocata dal presidente su deliberazione del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta sia necessario.

La convocazione deve essere effettuata con avviso contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della riunione mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità da parte degli associati, inclusi posta elettronica, posta elettronica certificata, comunicazione scritta, pubblicazione sul sito internet o affissione presso la sede.

L'assemblea deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta motivata almeno il dieci per cento degli associati aventi diritto di voto. In tal caso il presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'assemblea può essere convocata direttamente dai richiedenti, con le modalità previste dal presente articolo.

L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, consentire loro di intervenire in tempo reale e garantire l'esercizio del diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e gli eventuali bilanci o rendiconti previsti dalla legge;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo e il revisore legale;
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva gli eventuali regolamenti;
- decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati, quando il Collegio dei probiviri non è istituito;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio, nonché sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 17 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche dello statuto e per le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo le diverse maggioranze inderogabili previste dalla legge.

Non possono votare gli associati che si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto alla deliberazione.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Nessun associato può ricevere un numero di deleghe superiore a tre.

L'assemblea nomina, all'inizio di ogni riunione, il presidente e il segretario della seduta, salvo che la funzione sia svolta dal presidente dell'Associazione e dal segretario del Consiglio direttivo.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta e conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 18 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti dall'assemblea tra gli associati persone fisiche.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. Il consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo decade dalla carica.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi consiglieri in sostituzione di componenti cessati, purché la maggioranza dei consiglieri rimanga di nomina assembleare e fino alla prima assemblea utile, che provvede alla conferma o alla sostituzione dei cooptati.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, il presidente convoca senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con preavviso adeguato e indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 19 – Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio e gli altri documenti da sottoporre all'assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati nel rispetto del presente statuto;
- determina annualmente la quota associativa;
- delibera l'esercizio delle attività diverse nei limiti previsti dalla legge;
- predispone i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
- delibera sull'apertura e gestione di conti correnti e rapporti bancari;
- delibera sulla stipula di convenzioni, contratti e accordi coerenti con le finalità associative;
- può conferire deleghe operative ai propri componenti;
- cura la tenuta dei libri sociali e dei registri;
- adotta ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento dell'Associazione, salvo quanto riservato all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 20 – Presidente e vicepresidente

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti eletti dall'assemblea, dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- sottoscrive gli atti dell'Associazione;
- sovrintende al funzionamento generale dell'Associazione;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano per età.

Il presidente cessa dalla carica per scadenza, dimissioni, revoca, decadenza o perdita della qualità di associato. La revoca deve essere motivata e deliberata dal Consiglio direttivo, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato. Resta ferma la competenza dell'assemblea a revocare i componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21 – Segretario e tesoriere

Il Consiglio direttivo può nominare tra i propri componenti un segretario e un tesoriere. Le due funzioni possono essere attribuite alla stessa persona.

Il segretario cura la redazione dei verbali, la tenuta dei libri sociali e gli adempimenti amministrativi dell'Associazione.

Il tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria, predispone la documentazione necessaria alla redazione del bilancio e opera secondo le direttive del Consiglio direttivo.

Art. 22 – Collegio dei probiviri

L'assemblea può istituire un collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati, che durano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con quella di consigliere. Il Collegio elegge al proprio interno il presidente. In caso di cessazione di un componente subentra il primo dei non eletti o, in mancanza, provvede l'assemblea nella prima riunione utile.

Il Collegio delibera con la presenza di tutti i suoi componenti e a maggioranza; le decisioni sono motivate, comunicate per iscritto agli interessati e trascritte nel libro delle adunanze del Collegio.

Il collegio dei probiviri può svolgere funzioni di conciliazione e di garanzia interna e decide sulle richieste di riesame dei provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione e di esclusione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del presente Statuto.

Il procedimento deve garantire l'imparzialità, la contestazione degli addebiti, il diritto di difesa e la motivazione della decisione.

La competenza del collegio dei probiviri non esclude i diritti e le tutele riconosciuti dalla legge agli associati.

Art. 23 – Organo di controllo e revisione legale

La nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti è effettuata quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'organo di controllo e il revisore legale esercitano le funzioni e possiedono i requisiti previsti dalla legge.

Art. 24 – Rimborsi e gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione di quelle di componente dell'organo di controllo e di revisore legale, se nominati, per le quali può essere previsto un compenso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 12.

Ai componenti degli organi sociali, agli associati e ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge e dall'eventuale regolamento interno.

Non sono ammessi rimborsi forfetari, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente.

Art. 25 – Rapporti con altri enti e convenzioni

L'Associazione può aderire ad altre associazioni, reti, federazioni, coordinamenti, circuiti culturali e cinematografici e altri enti compatibili con le proprie finalità.

Può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici, enti privati, istituzioni, associazioni, fondazioni e altri soggetti, purché tali rapporti siano coerenti con le finalità associative e rispettino la normativa vigente.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto e dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, preferibilmente avente finalità analoghe o comunque coerenti con quelle dell'Associazione.

È vietata qualsiasi attribuzione del patrimonio residuo agli associati, agli amministratori, ai fondatori o ad altri soggetti privati.

Art. 27 – Regolamenti

Per disciplinare il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle attività, l'assemblea può approvare regolamenti interni.

Il Consiglio direttivo può adottare disposizioni organizzative interne, purché non contrastino con la legge, il presente statuto e i regolamenti approvati dall'assemblea.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del codice civile e della normativa vigente in materia di enti del Terzo settore, associazioni di promozione sociale, volontariato, attività culturali e spettacolo.

Villafranca di Verona, lì 9 Novembre 2026.

Il Presidente dell'assemblea

Il Segretario dell'assemblea

Art. 29 – Norme transitorie

Il presente statuto sostituisce integralmente lo statuto approvato dall'assemblea del 3 dicembre 2018.

Fino all'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione utilizza la denominazione "Associazione Culturale Metropol". Dopo l'iscrizione, assume la denominazione "Associazione Culturale Metropol APS" e può utilizzare l'acronimo "APS", nei limiti previsti dalla legge.

Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato, salvo dimissioni, revoca, decadenza o diversa deliberazione dell'assemblea adottata nel rispetto della legge e del presente statuto.

Il Collegio dei probiviri, ove già nominato e in carica, continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato, nel rispetto del presente statuto. La composizione del Consiglio direttivo prevista dall'articolo 18 si applica dal primo rinnovo successivo.

Gli associati iscritti alla data di approvazione del presente statuto conservano la qualità di associato e l'anzianità di iscrizione maturata, purché risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.

Villafranca di Verona, lì 9 Novembre 2026.

Il Presidente dell'assemblea

Il Segretario dell'assemblea